

처분번호

2022-03

개선 요구

제 목 : 가족수당 지급 관리 미흡

담당부서 : 인사총무실

내용

1. 업무개요

국가과학기술인력개발원(이하 “인력개발원”이라 한다)은 「급여운영요령」 규정에 근거하여 임직원으로서 부양가족이 있는 자에 대하여 가족수당을 지급하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

인력개발원 「급여운영요령」 제7조(숙인성성과급 지급 등) 규정에는 상근 임·직원으로서 부양가족이 있는 자에 대하여 가족수당을 지급하고 있다. 부양가족이라 함은 부양의무를 가진 상근 임·직원과 주민등록표상 세대를 같이하는 자로서 상근 임·직원의 주소 또는 거소에서 현실적으로 생계를 같이하는 배우자, 본인 및 배우자의 60세 이상의 직계존속, 본인 및 배우자의 20세 미만의 직계비속 등에 해당하는 자를 말한다. 다만, 취학·요양 또는 주거의 형편이나 상근 임·직원의 근무 형편에 의하여 상근 임·직원과 별거하고 있는 경우에는 배우자와 자녀, 배우자와 동거를 같이 하는 직계존속에 한하여 부양가족에 포함한다고 규정하고 있다.

그리고 가족수당을 지급받고자 하는 자는 ‘가족수당 자격 취득신고서’에 주민등록등본 또는 가족관계증명서를 첨부하여야 하며, 부양가족에 변동이 생긴 경우에도 동일한 증명자료를 첨부하여 ‘가족수당 자격 상실신고서’를 제출하여 신고해야 한다.

또한, 「급여운영요령」에서는 가족수당 세부기준을 규정하고 있는 [별표 제3호]에 따라 가족수당을 지급하고 이에서 정하지 않는 사항은 국가공무원 관련 규정을 준용한다고 명시하고 있다. 그리고 동 규정에는 부부가 정부출연금 또는 보조금 등을 받는 공공기관 임

직원인 경우 중복지급 시 부당금액 전액 회수 및 관련자 인사 조치 등의 처분이 이루어진다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

인력개발원 「급여운영요령」과 「공무원수당 등에 관한 규정」의 가족수당 지급 규정을 비교해본 결과, 인력개발원 「급여운영요령」에서는 「공무원수당 등에 관한 규정」에서 정한 지급 연령(만 19세)과 다르게 규정하고 있음을 확인하였다. 따라서, 인력개발원은 가족수당에 대한 부양가족의 지급연령을 「공무원수당 등에 관한 규정」과 같이 민법상 성인 연령(만 19세)에 맞추어 인력개발원의 「급여운영요령」을 개정할 필요성이 있다.

[표 8] 공무원수당 등에 관한 규정 및 자체규정 미부합 규정 사례(부양가족의 지급연령)

공무원수당 등에 관한 규정	인력개발원 급여운영요령
1. 배우자	가. 배우자
2. 본인 및 배우자의 60세(여성인 경우에는 55세) 이상의 직계존속(계부 및 계모를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)과 60세 미만의 직계존속 중 장애가 있는 사람	나. 본인 및 배우자의 만 60세(여자인 경우 만 55세) 이상의 직계존속(계부 및 계모 포함)과 만 60세 미만의 직계존속 중 장애의 정도가 심한 사람 * 직계존속 : 조부모(외조부모 포함) 및 부모(양부모 포함)
3. 본인 및 배우자의 19세 미만의 직계비속(재외공무원인 경우에는 자녀로 한정한다. 이하 이 호에서 같다)과 19세 이상의 직계비속 중 장애가 있는 사람	다. 본인 및 배우자의 만 20세 미만의 직계비속과 만 20세 이상의 직계비속 중 장애의 정도가 심한 사람 * 직계비속 : 자(子) 및 손(孫, 외손 포함)
4. 본인 및 배우자의 형제자매 중 장애가 있는 사람과 본인 및 배우자의 부모가 사망하거나 장애가 있는 사람인 경우 본인 및 배우자의 19세 미만의 형제자매	라. 본인 및 배우자의 형제자매 중 장애의 정도가 심한 사람과 본인 및 배우자의 부모가 사망하거나 장애의 정도가 심한 사람인 경우 본인 및 배우자의 만 20세미만의 형제자매

관계자 의견

인력개발원 담당부서에서는 관련 상위 규정을 확인하여 해당 원규의 개정을 추진하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

국가과학기술인력개발원장(인사총무실장)은 「공무원수당 등에 관한 규정」을 참고하여 「급여운영요령」의 “가족수당 지급연령”을 개정하고, 정기적인 가족수당 신규·상실 변동 신고 안내를 통해 부당하게 가족수당을 수령하는 사례가 발생하지 않도록 지속적인 노력을 강구하시기 바랍니다. (개선)